

次の【記述】は、酒酔い・酒気帯び鑑識カードの証拠能力に関する最高裁判所の判例を要約したものである。【記述】中の①から③までの()内から適切な語句を選んだ場合、その組合せとして正しいものは、後記1から5までのうちどれか。

【記述】

本件「化学判定」欄は、甲警察署巡査Aが被疑者の呼気を通した飲酒検知管の着色度を観察して比色表と対照した検査結果を検知管の示度として記入したものであり、また、被疑者の外部的状態に関する記載のある欄は、同巡査が被疑者の言語、動作、酒臭、外貌、態度等の外部的状態に関する所定の項目につき観察した結果を所定の評語に印を付ける方法によって記入したものであって、本件「酒酔い・酒気帯び鑑識カード」のうち以上の部分は、同巡査が、被疑者の酒酔いの程度を判断するための資料として、被疑者の状態につき前記のような検査、観察により認識した結果を記載したものであるから、紙面下段の調査の日時の記載、同巡査の記名押印とあいまって、①(a. 刑事訴訟法第321条第3項にいう「検証の結果を記載した書面」 b. 刑事訴訟法第321条第4項にいう「鑑定経過及び結果を記載した書面」)に当たるものと解するのが相当である。(中略)「外観による判定」欄の記載は、同巡査が被疑者の外部的状態を観察した結果を記載したものであるから、②(a. 検証 b. 鑑定)の結果を記載したものと認められる。

(中略)本件「酒酔い・酒気帯び鑑識カード」のうち被疑者との問答の記載のある欄は、同巡査が所定の項目につき質問をしてこれに対する被疑者の応答を簡単に記載したものであり、③(a. 被疑者が作成した供述書として刑事訴訟法第322条第1項の書面 b. 同巡査作成の捜査報告書たる性質のものとして刑事訴訟法第321条第1項第3号の書面)に当たるものと解するのが相当である。

1. ①a ②a ③a
2. ①a ②a ③b
3. ①a ②b ③a
4. ①b ②b ③b
5. ①b ②b ③a

完成全文

本件「化学判定」欄は、甲警察署巡査Aが被疑者の呼気を通した飲酒検知管の着色度を観察して比色表と対照した検査結果を検知管の示度として記入したものであり、また、被疑者の外部的状態に関する記載のある欄は、同巡査が被疑者の言語、動作、酒臭、外貌、態度等の外部的状態に関する所定の項目につき観察した結果を所定の評語に印を付ける方法によって記入したものであって、本件「酒酔い・酒気帯び鑑識カード」のうち以上の部分は、同巡査が、被疑者の酒酔いの程度を判断するための資料として、被疑者の状態につき前記のような検査、観察により認識した結果を記載したものであるから、紙面下段の調査の日時の記載、同巡査の記名押印とあいまって、①a. 刑事訴訟法第321条第3項にいう「検証の結果を記載した書面」に当たるものと解するのが相当である。(中略)「外観による判定」欄の記載は、同巡査が被疑者の外部的状態を観察した結果を記載したものであるから、②a. 検証の結果を記載したものと認められる。(中略)本件「酒酔い・酒気帯び鑑識カード」のうち被疑者との問答の記載のある欄は、同巡査が所定の項目につき質問をしてこれに対する被疑者の応答を簡単に記載したものであり、③b. 同巡査作成の捜査報告書たる性質のものとして刑事訴訟法第321条第1項第3号の書面に当たるものと解するのが相当である。

() には順に、①= a、②= a、③= b と入り、正しい組合せは「①a ②a ③b」であり、したがって、正解は肢2となる。

本問の【記述】は、最判昭47.6.2の判旨である。

①について

①には、巡査が、被疑者の酒酔いの程度を判断するための資料として、被疑者の状態につき、検査、観察により認識した結果を記載した書面が、321条3項の書面なのか321条4項の書面なのかについての判例の結論が入る。判例は、「本件『鑑識カード』のうち以上の部分は、……巡査が、被疑者の酒酔いの程度を判断するための資料として、被疑者の状態につき右のような検査、観察により認識した結果を記載したものであるから、紙面下段の調査の日時の記載、……巡査の記名押印と相まって、刑訴法321条3項にいう「検証の結果を記載した書面」にあたるものと解するのが相当である。」としている。したがって、①には「a. 刑事訴訟法第321条第3項にいう『検証の結果を記載した書面』」が入る。

②について

②には、「外観による判定」欄の記載が、「検証」の結果なのか「鑑定」の結果なのかについての判例の結論が入る。判例は、「『外観による判定』欄の記載も、……巡査が被疑者の外部的状態を観察した結果を記載したものであるから、……検証の結果を記載したものと認められる」としている。したがって、②には「a. 検証」が入る。

③について

③には、「酒酔い・酒気帯び鑑識カード」のうち被疑者との問答の記載のある欄が、322条1項の書面なのか321条1項3号の書面なのかについての判例の結論が入る。判例は、「本件『鑑識カード』のうち被疑者との問答の記載のある欄は、……巡査が所定の項目につき質問をしてこれに対する被疑者の応答を簡単に記載したものであり、必ずしも検証の結果を記載したものであるとはできず、……巡査作成の捜査報告書たる性質のものとして、刑訴法321条1項3号の書面にあたるものと解するのが相当である。」としている。したがって、③には「b. 同巡査作成の捜査報告書たる性質のものとして刑事訴訟法第321条第1項第3号の書面」が入る。